

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 4573-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0587-2026/PS2**

DENUNCIANTE : CARMEN ROSA BRINGAS RAMÍREZ
(SEÑORA BRINGAS)

DENUNCIADOS : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)
RODRIGO ALONSO AQUIJE POLANCO¹
(EL SEÑOR AQUIJE)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 12 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de:

- (i) El Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto, habría autorizado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-4672 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado pues: (i) el 8 de octubre de 2025, recibió una llamada a nombre del denunciado, ofreciéndole beneficios para su tarjeta de crédito e indicándole que un representante de Prosegur acudiría a su domicilio para la firma del contrato de su nueva tarjeta, lo cual aceptó, por lo que dicho representante le entregó su contrato, cortó su tarjeta y se la llevó, indicándole que recibiría una nueva ese mismo día, (ii) horas después, fue alertada sobre consumos no reconocidos y procedió a comunicarse con el Banco para realizar el bloqueo de la tarjeta; y, (iii) al revisar su aplicativo, visualizó la transacción cuestionada y volvió a contactar al Banco, donde se le indicó que debido al bloqueo de su tarjeta dicho consumo no debía procesarse, sin embargo, este fue ejecutado:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/10/2025	IZI*MONKY RED	750,00

- (ii) el Banco por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos N° 825949 y 828735; toda vez que, desestimó los reclamos; pese a que la operación cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó.
- (iii) el señor Aquije por presunta infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código, en tanto habría permitido que indebidamente se efectúe una (1) operación en su establecimiento con el uso de la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-4672 de la denunciante, pues no verificó la identidad del titular de la tarjeta:

¹ DNI 73214663



Fecha	Detalle	Importe S/
08/10/2025	IZI*MONKY RED	750,00

2. El 29 de enero de 2026, la señora Bringas presentó un escrito atendiendo el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1.
3. El 3 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
 - (i) La transacción se efectuó correctamente con la lectura del chip de la tarjeta en el POS del comercio y el ingreso de los datos necesarios, por lo que la operación fue autorizada válidamente;
 - (ii) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuarse la operación cuestionada, en tanto, la misma fue bloqueada cinco minutos después de efectuada la transacción;
 - (iii) el hecho que la denunciante haya solicitado el bloqueo de su tarjeta no evitó ni hubiera evitado que la operación se haya procesado de manera satisfactoria, pues esta se realizó con la presencia física de su tarjeta y fue aprobada satisfactoriamente; más aún cuando, no se había presentado transacción alguna que pudiera alertar que la tarjeta no se encontraba siendo utilizada por la consumidora;
 - (iv) la denunciante no presentó ningún medio probatorio que permita acreditar que el personal de su entidad le informó no se iba a procesar la operación cuestionada debido a que la tarjeta de encontraba bloqueada;
 - (v) el número de la Banca Telefónica de su entidad es (01) 631-900, y no el número del cual se contactó a la denunciante; es más, su central telefónica no permite la emisión de llamadas sino únicamente la recepción de estas;
 - (vi) no efectuó ninguna llamada telefónica a la consumidora para el recojo de su tarjeta de crédito; asimismo, indicó que, en el cargo de entrega de tarjetas, el cual todo consumidor firma brindando conformidad con los términos y condiciones especificados, se señala que nunca solicitará la devolución de la tarjeta;
 - (vii) se configuró la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor, debido a que la denunciante expuso la información de su tarjeta de crédito pese a tener conocimiento que nunca le solicitaría dicha información, por lo que debe ser exonerado de responsabilidad; y,
 - (viii) cumplió con atender dentro del plazo establecido, los reclamos N° 825949 y 828735.
4. El 24 de febrero de 2026, el señor Aquije presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
 - (i) La norma que regula la materia exige el cumplimiento de los siguientes requisitos para llevarse a cabo operaciones con tarjeta presente: presentación física del medio de pago (tarjeta presente); lectura del chip a través del terminal POS autorizado; autorización electrónica emitida por el banco emisor; los cuales fueron cumplidos para llevarse a cabo la operación cuestionada por el denunciante;
 - (ii) actuó conforme al estándar técnico y normativo vigente al momento de los hechos;



- (iii) la operación fue aprobada electrónicamente por el Banco sin observaciones, por lo que actuó bajo una razonable confianza legítima en la decisión de autorización emitida por la entidad competente del sistema;
 - (iv) no corresponde atribuirle responsabilidad por un riesgo o decisión que se encuentra fuera de su ámbito de control y que recae funcionalmente en el Banco;
 - (v) el hecho determinante que habilitó el fraude fue la entrega del medio de pago a terceros bajo engaño, por lo que no tiene responsabilidad en los hechos imputados en su contra;
 - (vi) la identificación de operaciones inusuales, la aplicación de reglas antifraude y la decisión de autorizar o denegar una transacción corresponden al Banco, por lo que no corresponde trasladarle responsabilidad por los hechos denunciados.
5. Mediante escrito del 6 de marzo de 2026, la señora Bringas precisó lo siguiente:
- (i) La operación no reconocida fue realizada por terceros que obtuvieron su tarjeta con engaños;
 - (ii) el establecimiento comercial pretende deslindarse de responsabilidad pese a que permitió la transacción sin verificar la identidad del portador de la tarjeta; y,
 - (iii) reportó oportunamente el consumo no reconocido.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

6. Determinar si corresponde:
- (i) Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1, referido a las imputaciones de atención inadecuada de reclamos;
 - (ii) aplicar al presente caso el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
 - (iii) declarar responsable al Banco por el cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito de la denunciante;
 - (iv) declarar responsable al Banco por la atención inadecuada de los reclamos N° 825949 y 828735;
 - (v) declarar responsable al señor Aquije por autorizar indebidamente un (1) consumo no reconocido en la tarjeta de crédito de la denunciante; y,
 - (vi) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1, referido a las imputaciones por la atención inadecuada de reclamos



7. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación².
8. En el presente caso, se imputó cargos contra el Banco por, entre otros, presunta infracción del artículo 88°.1 del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos N° 825949 y 828735 presentados por el denunciante; toda vez que, desestimó los reclamos; pese a que la operación cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó.
9. De la revisión de lo resuelto en la Resolución N° 1, se ha verificado un error, en tanto se imputó de manera unificada las presuntas infracciones cometidas por el Banco, cuando lo correcto era imputar cargos de manera separada, en tanto la denuncia comprende infracciones que recaen sobre reclamos distintos presentados por la señora Bringas al Banco, los cuales incluso fueron presentados en fechas distintas y son independientes entre sí.
10. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa del Banco, toda vez que fue correctamente emplazado en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba la identificación de cada reclamo. Asimismo, con independencia de su unicidad, la imputación de cargos precisó cada uno de los reclamos que habrían sido atendidos de forma inadecuada, por lo que el Banco tuvo toda la información disponible para el ejercicio de su derecho de defensa, conforme lo realizó el 3 de febrero de 2026.
11. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

***"PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia y escrito de subsanación del 24 de diciembre de 2025 y 13 de enero de 2026, respectivamente, presentados por la señora Carmen Rosa Bringas Ramírez contra:*
(...)

(ii) Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1³ del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos Nos. 825949 y 828735; toda vez que, desestimó los reclamos; pese a que la operación

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

(...)

cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó.

(...)

DEBE DECIR:

“PRIMERO: *Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia del 24 de junio de 2025 y al escrito de subsanación del 7 de julio de 2025, presentados por el señor Juan Santos Sánchez Ramón contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en:*

(ii) *el artículo 88.°1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° 825949 presentado por la denunciante, toda vez que, desestimó los reclamos; pese a que la operación cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó.*

(iii) *el artículo 88.°1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° 828735 presentado por la denunciante, toda vez que, desestimó los reclamos; pese a que la operación cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó.*

(...)

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

12. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
13. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
14. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
15. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y



claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

16. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
17. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad⁴ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
18. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
19. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁵, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y,

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁵ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4573-2025/PS2

d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

20. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁶. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 8 de octubre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
21. Al respecto, de los reportes presentados por el denunciado, se advierte que la fecha de habilitación de la tarjeta de crédito fue el 25 de marzo de 2025; conforme se aprecia a continuación:

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	31/10/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	17:02:45
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 406774	72 CARMEN BRINGAS	TARJETA ADICIONAL
Cuenta 406774	72 BRINGAS RAMIREZ CARMEN ROSA	PLATINUM
Fecha Afiliacion	20/04/21	Habilitada S 25/03/25
Fecha Expiracion	30/04/30	Bloqueo 0 Fecha Depuracion
Fecha	Hora	Blq NumBlq Usuario Comentarios
08/10/25	17:59:39	0 096151 038

22. En ese sentido, al determinarse que la tarjeta de crédito con la que se realizó la operación cuestionada fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

III.2. Sobre la responsabilidad del Banco por el consumo no reconocido

23. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁷. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁸.

⁶ RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁷ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁸ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)



24. El artículo 18° del Código⁹ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
25. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹⁰ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
26. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹¹.
27. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹².

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁹ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹⁰ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹¹ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹² **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está

28. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: “las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito. (...)”¹³. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.
29. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
30. La señora Bringas denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4067-****-****-4672, por el importe de S/ 750,00, la cual no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente Resolución.
31. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó de manera válida, con el empleo de la tarjeta de crédito y la lectura del chip de la tarjeta y la suscripción del *voucher* correspondiente, lo cual acredita que fue debidamente autorizada por el denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la copia de la orden de pago *-voucher-* suscrita, conforme se aprecia a continuación:

obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

13

RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de tarjeta de crédito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4573-2025/PS2

32. Asimismo, el Banco aportó copia de sus reportes internos en los cuales se verifica que la operación denunciada se realizó con la tarjeta y la lectura del chip de la tarjeta de crédito de la denunciante:

```
UNIBANCA          SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO          31/10/25
AB0522            MODULO ADMINISTRATIVO                16:56:29
B380P757          Detalle de Autorizacion                            PAG 02

Cuenta      40677      1672 BRINGAS RAMIREZ CARMEN ROSA
Tarjeta     40677      1672      Cod.Aut      027477
Fecha/Hora  08/10/25 17:54:11      Moneda/Monto 604      750.00
Cod.Rpta   00 APPROVE      Origen      WSVT VISANET

Tipo de Mensaje      0100
BIN Adquirente      00000435704      IZIPAY
Cod. Proceso        003000      GOODS/SERVICE PURCHASE
CREDIT CARD
Categoria Comercio  5811      Caterers
Cod. Establecimiento 005876148
Nombre Establecimiento IZI*MONKY RED      LIMA      PE
Modo de Entrada POS  05      INTEGRATED CIRCUIT CARD READ
Capacidad de Entrada POS 1      TERMINAL CAN ACCEPT PINS
Condicion del POS    00
Datos Adicionales del POS 5000012001 IM: Signature

F3=Salir      F12=Pant.Ant
```

33. Del citado medio probatorio se verifica lo siguiente:

Tarjeta de Crédito N°	4067-****-****-672
Cuenta	4067-****-****-672
Importe S/	750,00
Fecha y hora	08/10/2025 – 17:54:11
Código de autorización	027477
Establecimiento	IZI*MONKY RED
Código de respuesta	00 APPROVE
Modo de entrada	05
Firma	Sí

34. En ese sentido, se verifica que la operación denunciada por el importe de S/ 750,00, se realizó el 8 de octubre de 2025 a las 17:54:11 horas, con el código de autorización 027477, en el establecimiento comercial IZI*MONKY RED, y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito del consumidor.
35. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada de manera definitiva, en la misma fecha, a las 17:59:39 horas, es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

[Ver imagen en la siguiente página]

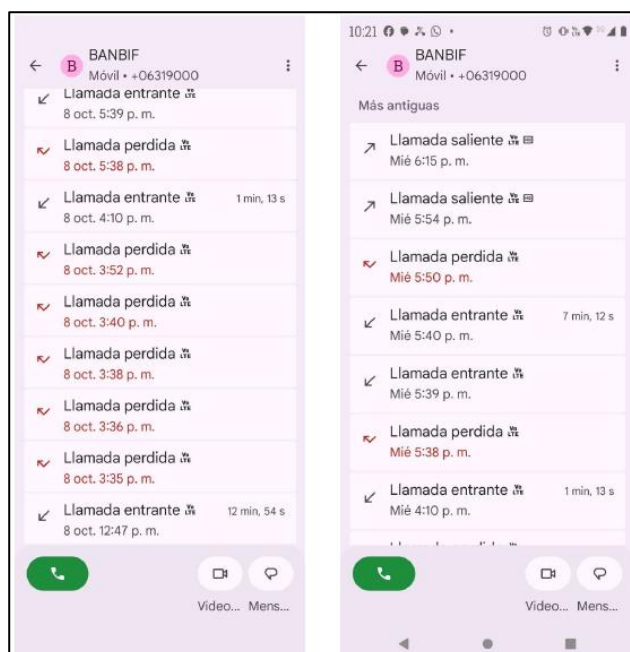
UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	31/10/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	17:02:45
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 406774	72 CARMEN BRINGAS	TARJETA ADICIONAL
Cuenta 406774	72 BRINGAS RAMIREZ CARMEN ROSA	PLATINUM
Fecha Afiliación	20/04/21	Habilitada S 25/03/25
Fecha Expiración	30/04/30	Bloqueo 0
Fecha	Hora	Blq
08/10/25	17:59:39	0
NumBlq	Usuario	Comentarios
096151	038	

36. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 750,00, se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
37. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Bringas formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

38. La señora Bringas cuestionó que el 8 de octubre de 2025, recibió una llamada a nombre del Banco, ofreciéndole beneficios para su tarjeta de crédito e indicándole que un representante de Prosegur acudiría a su domicilio para la firma del contrato de su nueva tarjeta, lo cual aceptó, por lo que dicho representante le entregó su contrato, cortó su tarjeta y se la llevó, indicándole que recibiría una nueva ese mismo día.
39. Para acreditar sus alegaciones, la denunciante aportó los siguientes documentos: (i) el registro de las llamadas que recibió en su teléfono móvil; (ii) solicitud de anulación y renovación a tarjetas de crédito visa infinite black + priority pass; (iii) hoja de reclamación N° 825949, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Registro de las llamadas que recibió en su teléfono móvil





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4573-2025/PS2

**Solicitud de anulación y renovación a tarjetas de crédito
visa infinite black + priority pass**

Hoja de reclamación N° 825949

DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR:	
Oficina BanBif que ingresa el Reclamo	BANCA TELEFONICA BANBIF, Av. Rivera Navarrete 600 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha transacción reclamada (dd/mm/aaaa)	08/10/2025
Tipo de Moneda del importe a reclamar	Soles
Importe Reclamado	750.00
Nro. / Código Producto	0004067740001014672
Detalle del sub motivo	Operación no Reconocida Establecimiento
Detalle	Cliente presenta su reclamo por una operación no reconocida desde su tarjeta de crédito realizado el día 8/10 pero procesado el día 9/10 con el nombre IZI*MONKY RED por el importe de S/750.00. La cliente menciona que ese día recibió una llamada del 6319000 en la cual fue para una supuesta mejora de su tarjeta de crédito la cual proseguir la llamo por whatsapp para indicarle que se acercarian a su domicilio para que hagan la entrega de su tarjeta de crédito y procedan a cortarlo delante de la cliente y entregándole un documento de la supuesta mejora a su tarjeta. Luego de ello la cliente confiada se da con la sorpresa que estaban realizando varias operaciones no reconocidas en las cuales solo proceso una y es por ello que esta reclamando en estos momentos.
Pedido	Cliente solicita una explicación de como estas personas han tenido acceso a su información y la devolución a su tarjeta de crédito el importe de S/750.00 por una operación no reconocida ya que fue víctima de fraude de unas personas que se hicieron pasar por banbif.
Tipo Reclamación	Reclamo
Representante Cliente	Titular
Nombre del Representante	BRINGAS RAMIREZ, CARMEN
Tipo de Documento	DNI
Número de documento	10041846
Tipo Respuesta al Reclamo	DE: Dirección Electrónica
Via del Reclamo	Banca Telefonica
Canal donde se origino el reclamo	No existe canal asociado
E-mail (Correo electrónico) de respuesta	carmenbr25@HOTMAIL.COM
Dirección (domicilio) de Respuesta	-
Distrito de Respuesta	-
Departamento de Respuesta	-
Descripción de la operación, producto y/o servicio vinculado al reclamo	Tarjeta de crédito

40. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 8 de octubre de 2025 la denunciante recibió una llamada telefónica del número 63 19000 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco y le

ofreció mejoras en su tarjeta, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, al cual le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.

41. Si bien la señora Bringas aportó al expediente un documento con el logotipo del Banco, cuyo título es *"Solicitud de Anulación y Renovación a Tarjeta de Crédito Visa Infinite Black+ Priority Pass"*, de su lectura se advierte que se trata de un documento adulterado, pues se ha insertado la firma de una persona que no es funcionario del Banco, por lo que no se puede concluir que dicho documento haya sido emitido por el denunciado.
42. Por su parte, el Banco señaló que el número desde el cual se contactaron con la denunciante no corresponde a su central telefónica. Agregó que, en el cargo de entrega de tarjetas, el cual todo consumidor firma brindando conformidad con los términos y condiciones especificados, se señala que nunca solicitará la devolución de la tarjeta, por lo que, en el presente caso se configuró la ruptura del nexo causal, en tanto, la señora Bringas entregó su tarjeta a un tercero.
43. Al respecto, de la revisión de la página web del Banco¹⁴, se verifica que los números que corresponden a su banca telefónica son los siguientes 01 631-9000 (Lima) y 0-801-0-0456 (provincias), tal y como se aprecia a continuación:



44. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la señora Bringas, el número desde el cual se comunicaron con ella **+06 3190000** no se trataba de una línea telefónica oficial de la entidad financiera, y pese a ello, la denunciante permitió que terceras personas tengan acceso a los datos de su tarjeta.
45. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
46. Aunado a ello, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta en atención al otorgamiento de mejoras en su tarjeta, ni la entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada; por lo que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en estos extremos.
47. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Bringas, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de

¹⁴ Ver: <https://www.banbif.com.pe/personas/banca-telefonica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución)

diversos medios, como su página web¹⁵, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

- Te recordamos que eres responsable de la tenencia y custodia de la tarjeta, su información y de la clave PIN de 4 dígitos que solo tú conoces, siendo que por ningún motivo el Banco te solicitará la devolución o recojo de tu tarjeta una vez que esta te haya sido entregada, ni te solicitará información de tu tarjeta de crédito ni de tu clave PIN de 4 dígitos. Tu tarjeta, la información que la conforma y la clave PIN de 4 dígitos, es personal e intransferible.
- Te recordamos que BanBif nunca te contactará para solicitarte información confidencial de tus tarjetas y clave PIN de 4 dígitos a través de llamadas telefónicas, redes sociales, correos electrónicos, SMS u otros medios.

48. En tal sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de acceder a mejoras en su tarjeta de crédito.
49. Sobre el particular, el artículo 104° del Código dispone que el proveedor se exonera de responsabilidad si se demuestra la imprudencia del consumidor afectado. Así, si bien el artículo 23° del Reglamento obliga a las entidades financieras a demostrar la validez de una operación no reconocida por el titular del medio de pago, no es menos cierto que el Código es una norma de mayor jerarquía, que prevé expresamente la liberación de responsabilidad administrativa ante determinadas causales, siendo una de ellas la imprudencia del propio consumidor afectado.
50. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que ocasionó la operación denunciada, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
51. Por lo tanto, la participación de la consumidora en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.
52. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente, pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.

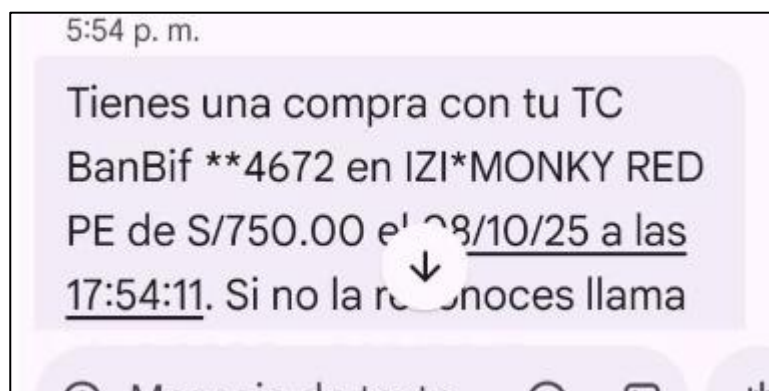
¹⁵ Ver: https://www.banbif.com.pe/Portals/0/Landings/paperless/pdf/maxima_seguridad.pdf (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

53. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del Banco.

Sobre los alegatos (ii) y (iii)

54. La señora Bringas cuestionó que horas después de efectuada la operación cuestionada, fue alertada sobre este consumo, por lo que procedió a comunicarse con el Banco para realizar el bloqueo de la tarjeta. Adicionalmente indicó que, al revisar su aplicativo, visualizó la transacción cuestionada y volvió a contactar al Banco, donde se le indicó que debido al bloqueo de su tarjeta dicho consumo no debía procesarse, sin embargo, este fue ejecutado
55. Por su parte, el Banco señaló que la propia denunciante señaló haber sido alertada de la operación cuestionada mediante el envío de un mensaje de texto a su número telefónico; y como consecuencia de ello, la señora Bringas decidió comunicarse con su banca telefónica para solicitar el bloqueo de su tarjeta; conforme se aprecia a continuación:

Mensaje de texto



56. Del referido medio probatorio se advierte que el Banco alertó a la denunciante sobre la realización de la operación cuestionada a las 17:54 horas del 8 de octubre de 2025, es decir, dentro del mismo rango horario en el que se efectuó la operación no reconocida. En consecuencia, contrariamente a lo sostenido por la señora Bringas, la entidad financiera cumplió con comunicar de manera inmediata la realización de dicha operación.
57. Ahora bien, respecto a la comunicación con el Banco, debe tenerse en cuenta que el artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG)¹⁶ establece que corresponde a los administrados aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato¹⁷; es decir, es el consumidor

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS.**

Artículo 173°.- Carga de la prueba.

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹⁷ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**



quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada.

58. Sin embargo, la denunciante no presentó medio probatorio alguno que permita verificar que personal del Banco le hubiere indicado que debido al bloqueo de su tarjeta no se procesaría el consumo cuestionado.
59. Sin perjuicio de ello, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y débito de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada; por lo que no constituye obligación del Banco anularla con la sola solicitud de sus clientes, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.
60. Lo antes indicado es sumamente relevante, pues los servicios financieros son una actividad regulada y las acciones que se exigen de este tipo de proveedores deben emanar, primordialmente, de las normas que componen el ordenamiento jurídico; por lo que el hecho que el denunciante haya solicitado el bloqueo de su tarjeta, no afectó su validez ni tiene mérito suficiente para detener o revertir su procesamiento.
61. En virtud de todo lo antes mencionado, este Órgano Resolutivo considera que corresponde desestimar los alegatos formulados por la denunciante en estos extremos.
62. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-4672 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

III.3. Sobre la responsabilidad del Banco por la atención inadecuada del reclamo N° 825949

63. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo de quince (15) días hábiles¹⁸.
64. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

Artículo 196°. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹⁸

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4573-2025/PS2

65. La señora Bringas denunció al Banco por haber atendido inadecuadamente el reclamo N° 825949; toda vez que lo desestimó pese a que la operación cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó.
66. En sus descargos, el Banco alegó que cumplió con atender el referido reclamo dentro del plazo establecido, informándole que la operación fue válidamente procesada y que todos los clientes aceptaron la responsabilidad respecto la posesión y protección de su tarjeta de crédito.
67. Obra en el expediente la hoja de reclamación N° 825949 del 10 de octubre de 2025 y la carta de respuesta de fecha 31 de octubre de 2025, cuyo contenido se muestra a continuación en las partes pertinentes:

Hoja de reclamación N° 825949

DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR:	
Oficina BanBif que ingresa el Reclamo	BANCA TELEFÓNICA BANBIF, Av. Rivera Navarrete 600 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha transacción reclamada (dd/mm/aaaa)	08/10/2025
Tipo de Moneda del importe a reclamar	Soles
Importe Reclamado	750.00
Nro. / Código Producto	0004067740001014672
Detalle del sub motivo	Operación no Reconocida Establecimiento
Detalle	Cliente presenta su reclamo por una operación no reconocida desde su tarjeta de crédito realizado el día 8/10 pero procesado el día 9/10 con el nombre IZI*MONKY RED por el importe de S/750.00. La cliente menciona que ese día recibió una llamada del 6319000 en la cual fue para una supuesta mejora de su tarjeta de crédito la cual prosegur la llamo por whatsapp para indicarle que se acercarían a su domicilio para que hagan la entrega de su tarjeta de crédito y procedan a cortarlo delante de la cliente y entregándole un documento de la supuesta mejora a su tarjeta. Luego de ello la cliente confiada se da con la sorpresa que estaban realizando varias operaciones no reconocidas en las cuales solo proceso una y es por ello que esta reclamando en estos momentos.
Pedido	Cliente solicita una explicación de como estas personas han tenido acceso a su información y la devolución a su tarjeta de crédito el importe de S/750.00 por una operación no reconocida ya que fue víctima de fraude de unas personas que se hicieron

Carta del 31 de octubre de 2025



San Isidro, 31 de octubre de 2025

LMYG 825949 / 2025

Señor(a)
BRINGAS RAMIREZ CARMEN ROSA
Presente

Ref: Tarjeta de Crédito Platinum N° 4067.****.****.4672

Estimado(a) Señor(a) Bringas:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez dar respuesta en atención a su comunicación de fecha 10.10.2025, a través de la cual manifiesta que no reconoce una operación en su tarjeta de crédito del día 08.10.2025 en IZI*MONKY RED por S/ 750.00, refiere que ese día recibió una llamada del 6319000 donde le ofrecen una supuesta mejora de su tarjeta de crédito, Prosegur la llamo por WhatsApp para indicarle que se acercarían a su domicilio para que hagan la entrega de su tarjeta de crédito y procedan a cortarlo, entregándole un documento de la supuesta mejora a su tarjeta, posterior se da con la sorpresa que estaban realizando varias operaciones no reconocidas en las cuales solo proceso una, por lo que solicita una explicación de como estas personas han tenido acceso a su información y la devolución a su tarjeta de crédito el importe de S/ 750.00 por una operación no reconocida, ya que fue víctima de fraude de unas personas que se hicieron pasar por BanBif.

Sobre el particular, debemos informarle que la operación en materia de reclamo se realizó sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de Crédito y lectura de chip, para lo cual es indispensable contar con la misma en el momento de la transacción. Asimismo, hemos validado que, el bloqueo de su tarjeta fue realizado por usted con fecha 08.10.2025 a las 17:59:39 horas; es decir, con posterioridad a las operaciones reclamadas y momento en el cual la(s) operación(es) observada(s) ya había(n) sido procesada(s) sin anomalías.

FECHA DE OPERACIÓN	HORA	IMPORTE	ESTABLECIMIENTO	COMENTARIOS
08/10/2025	17:54:11	S/ 750.00	IZI*MONKY RED	Operación procesada y validez satisfactoriamente



68. De la revisión del contenido del reclamo N° 825949 se evidencia que la señora Bringas cuestionó el cargo de la operación no reconocida en su tarjeta de crédito tras recibir una llamada del personal de Banco ofreciéndole una mejora en la referida tarjeta y entregar a dicho personal el referido plástico. Asimismo, su pedido se encontraba referido a que se realice una investigación y se proceda a la devolución del consumo no reconocido.
69. De la revisión de la respuesta brindada por el Banco se aprecia que se pronunció de forma congruente sobre lo reclamado por la parte denunciante y le comunicó que lo solicitado no podía ser favorable.
70. En ese sentido, se ha podido verificar que existe coincidencia entre la materia reclamada en la hoja de reclamación y la respuesta brindada por el Banco, pues se pronunció sobre la validez de la operación, al indicar que se realizó cumpliendo con el proceso correspondiente, por lo cual desestimó el pedido formulado por la denunciante en dicho reclamo.
71. Para calificar como inadecuada la respuesta brindada por la entidad financiera, la señora Bringas señaló que no se encontraba de acuerdo con la respuesta brindada debido a que la operación cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó
72. Al respecto, no se debe perder de vista que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre el sentido de la respuesta y sus fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
73. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo materia de cuestionamiento. En ese sentido, se concluye que la respuesta brindada por el denunciado es suficiente y cumple la finalidad de la interposición de reclamos, en la medida que la denunciante obtuvo una respuesta en la que el denunciado expuso las consideraciones por las cuales estimó como no favorable la atención.
74. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto quedó demostrado que atendió de manera adecuada el reclamo N° 825949 presentado por la parte denunciante.

III.4. Sobre la responsabilidad del Banco por la atención inadecuada del reclamo N° 828735

75. La señora Bringas denunció al Banco por haber atendido inadecuadamente el reclamo N° 828735; toda vez que lo desestimó pese a que la operación cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó.
76. En sus descargos, el Banco alegó que cumplió con atender el referido reclamo dentro del plazo establecido, informándole que la operación fue válidamente procesada y que todos

los clientes aceptaron la responsabilidad respecto la posesión y protección de su tarjeta de crédito.

77. Si bien no obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° 828735, de la lectura de la parte introductoria de la respuesta remitida por el Banco, se advierte que la consumidora estaría cuestionando el cargo de un consumo en su tarjeta de crédito. Por su parte, del análisis de la carta de respuesta del 12 de noviembre de 2025, se aprecia que el Banco se pronunció de forma congruente sobre lo reclamado por la parte denunciante y le comunicó que lo solicitado no podía ser favorable, cuyo contenido se muestra a continuación en las partes pertinentes:

Carta del 12 de noviembre de 2025

San Isidro, 12 de noviembre de 2025

LMYO 828735 / 2025

Señor(a)
BRINGAS RAMIREZ CARMEN ROSA
Presente. -

Ref.: Tarjeta de Crédito Platinum N° 4067-****-****-4672

Estimado(a) Señor(a) Bringas:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez dar respuesta en atención a su comunicación de fecha 05.11.2025, a través de la cual manifiesta disconformidad con su reclamo anterior, indica que fue víctima de fraude por personas que se hicieron pasar por BanBif, quienes le ofrecían beneficios para su tarjeta de crédito indicándole que llegaría Prosegur para el recojo de su tarjeta y sería cortado y se lo llevarían, que era una nueva modalidad, por lo que solicita la devolución del importe y adjunta evidencia del fraude.

Sobre el particular, le comunicamos que el Banco nunca le solicitará, por correo electrónico o llamadas telefónicas, que envíe o informe sus datos financieros que pudieran vulnerar su seguridad, como: claves de acceso, datos de sus tarjetas de débito o crédito (como el número, fecha de vencimiento, CVV), número de cuentas, etc. Es preciso indicar que, el número 631-9000 es de uso exclusivo del banco para recibir llamadas de nuestros clientes, por lo que le podemos asegurar que la llamada a la que hace referencia en su reclamo no fue realizada por el banco ni por alguno de sus funcionarios. Además, le recordamos que eres responsable de la tenencia y custodia de la tarjeta, su información y de la clave secreta, siendo que por ningún motivo el Banco le solicitará la devolución o recojo de tu tarjeta de crédito una vez que esta le haya sido entregada, su tarjeta y la información que la conforma, es personal e intransferible. Precisamos que la información sobre el cuidado y seguridad de su tarjeta le es indicado a través de nuestra página web y nuestros canales de atención.

Asimismo, nos reiteramos en la respuesta de su comunicación anterior, donde se le indica que la operación en materia de reclamo se realizó sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de Crédito y lectura de chip, para lo cual es indispensable contar con la misma en el momento de la transacción. Asimismo, hemos validado que, el bloqueo de su tarjeta fue realizado por usted con fecha 08.10.2025 a las 17:59:39 horas; es decir, con posterioridad a las operaciones reclamadas y momento en el cual la(s) operación(es) observada(s) ya había(n) sido procesada(s) sin anomalías.

FECHA DE OPERACIÓN	HORA	IMPORTE	ESTABLECIMIENTO	COMENTARIOS
08/10/2025	17:54:11	5/ 750.00	IZI* MONKY RED	Operación procesada y validada satisfactoriamente

78. En ese sentido, se ha podido verificar que existe coincidencia entre la materia reclamada en la hoja de reclamación y la respuesta brindada por el Banco, pues se pronunció sobre la validez de la operación, al indicar que se realizó cumpliendo con el proceso correspondiente, por lo cual desestimó el pedido formulado por la denunciante en dicho reclamo.
79. Asimismo, se debe señalar que el denunciante no ha presentado la hoja de reclamación N° 828735, a fin de poder verificar si existieron cuestionamientos adicionales que no fueron atendidos por el denunciado, por lo que, del material probatorio que obra en el expediente, este Órgano Resolutivo considera que ha quedado acreditado que la respuesta de la entidad financiera fue adecuada.
80. Es oportuno aclarar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua, cuando es parcial o



cuando contiene información errónea, situaciones que, en el presente caso, no han ocurrido.

81. Para calificar como inadecuada la respuesta brindada por la entidad financiera, la señora Bringas señaló que no se encontraba de acuerdo con la respuesta brindada debido a que la operación cuestionada fue producto de un fraude atribuyéndole indebidamente la responsabilidad por un consumo que no realizó
82. No se debe perder de vista que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre el sentido de la respuesta y sus fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
83. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo materia de cuestionamiento. En ese sentido, se concluye que la respuesta brindada por el denunciado es suficiente y cumple la finalidad de la interposición de reclamos, en la medida que la denunciante obtuvo una respuesta en la que el denunciado expuso las consideraciones por las cuales estimó como no favorable la atención.
84. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto quedó demostrado que atendió de manera adecuada el reclamo N° 828735 presentado por la parte denunciante.

III.5. Sobre la responsabilidad del señor Aquije por el consumo no reconocido

85. Como ya fue mencionado, los proveedores responden por la idoneidad de los bienes y servicios que ofrece en el mercado, lo cual se encuentra regulado en los artículos 18° y 19° del Código.
86. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad.
87. Asimismo, el artículo 19° del Reglamento dispone para los establecimientos afiliados al uso de tarjetas de crédito, la obligación de aceptar las operaciones de consumo previa verificación de la validez de la tarjeta, la identidad del usuario y la firma¹⁹. La orden de

¹⁹

RESOLUCIÓN SBS N° 6523 -2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 19°. - Medidas de seguridad en los negocios afiliados

Las empresas deben adoptar las medidas de seguridad apropiadas para determinar la validez de la tarjeta, así como para dar cumplimiento a las condiciones de uso señalados en el Reglamento, por parte de los operadores o establecimientos afiliados.

En ese sentido, cuando las empresas suscriban contratos con los operadores o establecimientos afiliados, deberán asegurarse de incluir como obligaciones de estos, de ser el caso, los siguientes aspectos:

1. Contar con procedimientos de aceptación de las operaciones, incluyendo entre otros la verificación de la validez de la tarjeta, la identidad del usuario, y la firma en caso de ser aplicable.

pago -voucher- es el medio probatorio idóneo para demostrar que el establecimiento comercial cumplió con estas medidas de seguridad, siempre que contenga la firma del titular y el número de su DNI.

88. Es conveniente precisar que no se exige al proveedor que constate que la firma a ser comparada sea igual o idéntica en tanto aquél no tiene por qué contar con los conocimientos propios de un perito²⁰. Lo que se exige al proveedor es la verificación de que la firma del portador de la tarjeta guarde similitud a simple vista con la que figura en el documento de identidad que le es presentado y que el número de DNI coincida con el contenido en el documento de identidad del titular.
89. La señora Bringas denunció al señor Aquije por autorizar indebidamente en su establecimiento, un (1) consumo no reconocido con su tarjeta de crédito N° 4067-****-****-4672, el cual no reconoce, debido a que se realizaron sin verificar la identidad del titular.
90. En el presente caso, el señor Aquije indicó que la norma que regula la materia exige el cumplimiento de los siguientes requisitos para llevarse a cabo operaciones con tarjeta presente: presentación física del medio de pago (tarjeta presente); lectura del chip a través del terminal POS autorizado; autorización electrónica emitida por el banco emisor; los cuales fueron cumplidos para llevarse a cabo la operación cuestionada por el denunciante.
91. Al respecto, del análisis del voucher del consumo materia de denuncia que consta en el considerando 31 de la presente resolución, así como de la copia del DNI vigente de la señora Bringas al momento en que estas fueron concretadas; se aprecian que estas registran la siguiente información:

Operación de S/ 750,00	Firma del DNI
	

92. En el presente caso, de la verificación efectuada, se observa que la orden de pago correspondiente al consumo realizado en el establecimiento del señor Aquije registra una firma notoriamente distinta a la firma registrada en el documento de identidad de la señora Bringas; además, no se consignó el número de DNI que se tuvo a la vista; por lo que no se realizó la verificación de identidad en los términos que exige el Reglamento. Por lo tanto, debe atribuirse responsabilidad al señor Aquije por este hecho.

2. No guardar o almacenar en bases de datos manuales o computarizadas la información de la tarjeta, más allá de utilizarla para solicitar la autorización de una operación.

3. Cumplir con los requerimientos de seguridad del presente Reglamento, en lo que les sea aplicable.

²⁰

Al respecto mediante Resolución 1903-2009/SC2-INDECOPI la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 señaló que: "cabe precisar que la diligencia esperada de un establecimiento cuando coteja las firmas no es la de un experto en caligrafía, sino la que corresponde a un individuo que debe proceder a controlar las rúbricas de buena fe y con una pericia razonable. Cuando las firmas que se cotejan presentan un conjunto de rasgos similares entre sí se concluye razonablemente que corresponden a la misma persona.

Es necesario señalar que la obligación de comprobar que la firma consignada en la orden de pago coincida con las que figuran en el reverso de la tarjeta y en el DNI del portador de la misma sólo exige -por la naturaleza de las operaciones involucradas- una corroboración de similitud aceptable y no una prueba grafotécnica. (...)"



93. Por ello, se concluye que, en efecto, el denunciado no realizó la verificación de identidad exigida por el Reglamento de Tarjetas, al autorizar el consumo denunciado.
94. Al respecto, el señor Aquije señaló que la norma que regula la materia exige el cumplimiento de los siguientes requisitos para llevarse a cabo operaciones con tarjeta presente: presentación física del medio de pago (tarjeta presente); lectura del chip a través del terminal POS autorizado; autorización electrónica emitida por el banco emisor; los cuales fueron cumplidos para llevarse a cabo la operación cuestionada por el denunciante. Agregó que, el hecho determinante que habilitó el fraude fue la entrega del medio de pago a terceros bajo engaño, por lo que no tiene responsabilidad en los hechos imputados en su contra.
95. Al respecto, debe indicarse que contrariamente a lo señalado por el denunciado, el Reglamento exige a los establecimientos comerciales la obligación de verificar la identidad del portador de la tarjeta para consumos presenciales sin excepción alguna.
96. Asimismo, el señor Aquije señaló que se habría producido la suplantación de la identidad de la denunciante, toda vez que una tercera persona se apersonó a su establecimiento y presentó un documento nacional de identidad y una tarjeta de crédito a efectos de efectuar la operación cuestionada. No obstante, conforme se ha indicado previamente, no se advierte que el denunciado hubiera realizado la verificación de la identidad del tarjetahabiente al momento en que se realizó la operación materia de denuncia. Corresponde precisar que la normativa aplicable a la materia en discusión establece que los establecimientos comerciales deben verificar la identidad del tarjetahabiente al momento de realizar la transacción, ello, con la finalidad de prevenir supuestos de suplantación de identidad; obligación cuyo cumplimiento no ha quedado acreditado en el presente caso.
97. Ahora bien, el denunciado ha señalado que el hecho determinante que habilitó el fraude fue la entrega del medio de pago a terceros bajo engaño, por lo que no tiene responsabilidad en los hechos imputados en su contra, no obstante, ello no exime de responsabilidad al denunciado de efectuar la verificación del titular de la tarjeta al momento de la compra, por lo que se desestima este alegato.
98. En ese sentido, corresponde declarar responsable al señor Aquije por haber permitido que se realice un (1) consumo con cargo a la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-4672 en su establecimiento sin verificar la identidad de la titular de la tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/10/2025	IZI*MONKY RED	750,00

III.6. Medidas Correctivas

99. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
100. En el presente caso, se ha declarado responsable al señor Aquije; por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución deberá devolver a la parte denunciante el importe de S/ 750,00 correspondiente a la operación denunciada.

101. El señor Aquije tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²¹.

III.7. Graduación de la sanción

102. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
103. Sobre permitir que se realice una operación con cargo en la tarjeta de crédito de la denunciante sin verificar la identidad del titular de la tarjeta, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 750,00, que equivale a 0,13 UIT ²² , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó, mediante la revisión de Reporte de Consulta RUC en la página web de SUNAT (www.sunat.gob.pe) ²³ , que el señor Aquije se encuentra inscrita como persona natural sin negocio, por lo que el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 1,55 UIT.
Factor de duración	La autorización de operaciones no reconocidas en una tarjeta de crédito constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes
No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 1,55 UIT.

Topes legales
En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.

²¹

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

²²

El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 350,00.

²³

Se realizó la búsqueda mediante el enlace <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>, el mismo día de la emisión de la presente resolución.



104. Por ende, la multa a imponer al señor Aquije es de 1,55 UIT.

III.7. Costas y Costos del procedimiento

105. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁴ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.
106. En ese sentido, el señor Aquije deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁵.
107. El señor Aquije tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²⁶.
108. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar a la Constructora el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-4672 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que el: i) el 8 de octubre de 2025, recibió una llamada a nombre del Banco, ofreciéndole beneficios para su tarjeta de crédito e indicándole que un representante de Prosegur acudiría a su domicilio para la firma del contrato de su nueva tarjeta, lo cual aceptó, por lo que dicho representante le entregó su contrato, cortó su tarjeta y se la llevó, indicándole que recibiría una nueva ese mismo día, (ii) horas después, fue alertada sobre consumos no reconocidos y procedió a comunicarse con el Banco para

²⁴ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁵ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4573-2025/PS2

realizar el bloqueo de la tarjeta; y, (iii) al revisar su aplicativo, visualizó la transacción cuestionada y volvió a contactar al Banco, donde se le indicó que por debido al bloqueo de su tarjeta dicho consumo no debía procesarse, sin embargo, este fue ejecutado:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/10/2025	IZI*MONKY RED	750,00

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por la presunta atención inadecuada del reclamo N° 825949.

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por la presunta atención inadecuada del reclamo N° 825949.

CUARTO: Sancionar al señor Rodrigo Alonso Aquije Polanco con 1,55 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por permitir que con la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-4672 de la denunciante, se efectúe un consumo que no reconoce, sin verificar la identidad del titular:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/10/2025	IZI*MONKY RED	750,00

CUARTO: Requerir al señor Rodrigo Alonso Aquije Polanco el cumplimiento espontáneo de la multa²⁷, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²⁸, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁹. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de

²⁷ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú)	A través d Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²⁸ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²⁹ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.



la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor³⁰.

QUINTO: Ordenar al señor Rodrigo Alonso Aquije Polanco como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, devuelva a la parte denunciante, el importe de S/ 750,00 correspondiente a la operación denunciada.

El señor Rodrigo Alonso Aquije Polanco deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Ordenar al señor Rodrigo Alonso Aquije Polanco el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36,00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

El señor Rodrigo Alonso Aquije Polanco deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³¹, caso contrario la resolución quedará consentida³².

30

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

31

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

32

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4573-2025/PS2

OCTAVO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI³³, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

NOVENO: Disponer la inscripción del señor Rodrigo Alonso Aquije Polanco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁴ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

33

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

34

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.